

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2095/2531

บริษัท ปิ่น ทอง คำ เหล็ก จำกัด
กรมศุลกากร

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2469 มาตรา 10 วรรคห้า

ตามพระราชบัญญัติ ศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 10 วรรคห้า นั้นการเรียกร้องขอคืนเงินอากรที่เสียไว้เกินจำนวนที่พึงต้องเสียจริงแม้จะต้องเรียกร้องภายในกำหนด 2 ปี นับจากวันที่นำของเข้าหรือส่งของออก แต่ผู้นำของเข้าหรือส่งของออกก็ต้องแจ้งความไว้ก่อนว่าจะยื่นคำเรียกร้องขอคืนเงินอากรที่เสียไว้เกินประการหนึ่งหรือพนักงานเจ้าหน้าที่พึงต้องรู้อยู่ก่อนว่าเงินอากรที่ชำระไว้นั้นเกินจำนวนที่พึงต้องเสียอีกประการหนึ่ง ดังนี้ เมื่อตามข้อเท็จจริงและพฤติการณ์เชื่อได้ว่าพนักงานเจ้าหน้าที่พึงต้องรู้อยู่ก่อนส่งมอบสินค้าให้โจทก์รับไปว่าเงินอากรที่ชำระไว้นั้นเกินจำนวนที่พึงต้องเสีย จำเลยก็ต้องคืนเงินอากรส่วนที่ชำระไว้เกินแก่โจทก์.(ที่มา-สงเสริมฯ)

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ได้สั่งสินค้าประเภทเหล็กแผ่นเป็นสังกะสีชนิดแผ่นเรียบ และชนิดแผ่นม้วนรวม 2 ชนิด จากประเทศญี่ปุ่นเข้ามาในประเทศไทยโดยโจทก์สำแดงรายการสินค้าในใบขนสินค้าขาเข้าและแสดงแบบรายการการค้าเพื่อชำระภาษีอากรสังกะสีทั้งสองชนิดไว้ในพิกัดอัตราศุลกากรประเภทที่ 73.13A และชำระภาษี

อากรไปทั้งสิ้น 299,670.28 บาท ความจริงสินค้าสังกะสีชนิดแผ่นม้วนจัดอยู่ในพิกัดอัตราศุลกากรประเภท 73.12 ซึ่งอัตราอากรขาเข้าที่จะต้องชำระน้อยกว่าพิกัดอัตราศุลกากรประเภทที่ 73.13A ทั้งนี้เพราะความพลั้งเผลอ หากโจทก์ชำระภาษีอากรโดยถูกต้องตามอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้ คงเป็นเงินค่าภาษีอากรทั้งสิ้น 158,298.97 บาท การที่พนักงานเจ้าหน้าที่ของจำเลยไม่ท้วงติงหรือบอกกล่าวข้อผิดพลาดจึงเป็นเหตุให้โจทก์ต้องชำระภาษีอากรให้แก่จำเลยเกินเป็นเงิน 141,371.31 บาท ขอให้บังคับจำเลยใช้เงิน 141,371.31 บาท พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่า โจทก์ไม่แสดงความแตกต่างของสินค้าทั้งสองชนิดในใบขนสินค้าที่โจทก์สำแดงต่อจำเลย และยังรับรองชนิดสินค้าทั้งสองว่าเป็นสินค้าที่ต้องเสียภาษีอากรในพิกัดอัตราศุลกากรประเภทที่ 73.13A พนักงานเจ้าหน้าที่ของจำเลยไม่รู้ก่อนส่งมอบสินค้าแก่โจทก์ว่าภาษีอากรที่โจทก์ชำระไว้เกินจำนวนที่พึงต้องเสียสำหรับของที่ส่งมอบ สิทธิในการขอคืนของโจทก์สิ้นไปแล้วเพราะโจทก์ไม่ได้แจ้งความไว้ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อนการส่งมอบว่าจะยื่นคำเรียกร้อง และไม่ใช้กรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ของจำเลยพึงต้องรู้ก่อนส่งมอบว่าภาษีอากรที่ชำระไว้นั้นเกินจำนวนพึงต้องเสียสำหรับของที่ส่งมอบ โจทก์ไม่มีสิทธิเรียกร้องให้จำเลยคืนเงินภาษีอากรจำนวน 141,371.31 บาท โจทก์ทราบถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้ต้องรับผิดชอบในผลแห่งละเมิดซึ่งเป็นเวลาเกินกว่า 1 ปี ฟ้องโจทก์จึงขาดอายุความ

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้จำเลยคืนเงินให้ 141,371.31 บาทพร้อมด้วยดอกเบี้ย

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า '...พิเคราะห์แล้วตามพระราชบัญญัติศุลกากรพ.ศ. 2469 มาตรา 10 วรรคห้า แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 329 (พ.ศ. 2515) บัญญัติไว้ว่า 'สิทธิในการเรียกร้องขอคืนเงินอากรเฉพาะเหตุที่ได้เสียไว้เกินจำนวนที่พึงต้องเสียจริงเป็นอันสิ้นไปเมื่อครบกำหนดสองปีนับจากวันที่นำของเข้าหรือส่งของออกแล้วแต่กรณี แต่คำเรียกร้องขอคืนอากรเพราะเหตุอันเกี่ยวกับชนิด คุณภาพ ปริมาณ น้ำหนัก หรือราคาแห่งของใดๆ หรือเกี่ยวกับอัตราอากรสำหรับของ ใดๆ นั้น มิให้รับพิจารณาหลังจากที่ได้เสียอากรและของนั้นๆ ได้ส่งมอบหรือส่งออกไปแล้ว เว้นแต่ในกรณีที่ได้อ้างความไว้ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อนการส่งมอบหรือส่งออกว่าจะยื่นคำเรียกร้องดังกล่าว หรือในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่พึงต้องรู้อยู่ก่อนส่งมอบหรือส่งออกกว่าอากรที่ชำระไว้เกินจำนวนที่พึงต้องเสียสำหรับของที่ส่งมอบหรือส่งออก' จะเห็นได้ว่าในการเรียกร้องขอคืนอากรที่ได้เสียไว้เกินจำนวนที่พึงต้องเสียจริงแม้จะเรียกร้องได้ภายในกำหนดสองปีนับจากวันที่นำของเข้าหรือส่งของออกก็ตาม แต่พนักงานเจ้าหน้าที่จะรับพิจารณาคำเรียกร้องดังกล่าวก็ต่อเมื่อผู้นำของเข้าหรือผู้ส่งของออกได้อ้างความไว้ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อนการส่งมอบหรือส่งออกกว่าจะยื่นคำเรียกร้องขอคืนอากรที่ชำระไว้เกินประการหนึ่งหรืออีกประการหนึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่พึงต้องรู้อยู่ก่อนส่งมอบหรือส่งออกกว่า อากรที่ชำระไว้เกินจำนวนที่พึงต้องเสียสำหรับของที่ส่งมอบหรือส่งออก ในกรณีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่าโจทก์หรือตัวแทนของโจทก์มิได้อ้างความไว้ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อนการส่งมอบสินค้าสังกะสีที่โจทก์นำเข้ามาว่าจะยื่นคำเรียกร้องขอคืนอากรที่ชำระไว้เกิน ดังนั้นคงมีปัญหาค่าที่ต้องวินิจฉัยในชั้นฎีกาว่า พนักงานเจ้าหน้าที่พึงต้องรู้อยู่ก่อนส่งมอบของให้โจทก์หรือตัวแทนของโจทก์รับไปว่าอากรที่โจทก์ได้ชำระไว้เกินจำนวนที่โจทก์พึงต้องเสียหรือไม่ เห็นว่าตามใบขนสินค้าขาเข้า เอกสารหมายเลข จ.5 หรือล.1 โจทก์ได้สำแดงรายการสังกะสีชนิดแผ่นเรียบกับชนิดแผ่นม้วนไว้ต่างหากจากกันอย่างชัดเจนถึง

แม้ว่าโจทก์จะสำแดงไว้เพียงว่ารายการที่ 1 และที่ 2 เป็นเหล็กแผ่นสังกะสีขนาดความกว้างเกิน 500 มิลลิเมตร ความหนาไม่เกิน 125 มิลลิเมตร โดยไม่ได้ระบุรายละเอียดความกว้างและความหนาของสังกะสีแต่ละชนิดไว้โดยชัดเจนก็ตาม แต่โจทก์ก็ได้เขียนข้อความภายในวงเล็บระบุไว้ว่า 'รายละเอียดตามอินวอยซ์และแพคกิ้งลิส' และคำนายสุธน บัวสรวง พนักงานเจ้าหน้าที่ประเมินอากร 5 กองพิธีการและประเมินอากรของจำเลย ซึ่งเป็นผู้ประเมินอากรสินค้าของโจทก์รายพิพาทนี้ กับนายสมดี อุตสระครู พนักงานเจ้าหน้าที่ประเมินอากร 6 ของจำเลยและเป็นหัวหน้าหน่วยงานของนายสุธนที่มาเบิกความเป็นพยานโจทก์ได้ความว่า การทำใบขนสินค้าขาเข้า เอกสารหมายเลข จ.5 หรือ ล.1 ต้องทำรายการให้ตรงกับบัญชีราคาสินค้า(อินวอยซ์) เอกสารหมายเลข จ.3 หรือ ล.2 โดยยึดถือเอกสารหมายเลข จ.3 หรือ ล.2 เป็นหลัก ซึ่งนายสุรพล งามวิไลรัตน์ พยานจำเลยขณะเกิดเหตุดำรงตำแหน่งสารวัตรศุลกากร 6 มีหน้าที่ตรวจปล่อยสินค้าและเป็นผู้ตรวจปล่อยสินค้านี้กับนายประสิทธิ์ โรจนสุนทร พยานจำเลย ขณะเกิดเหตุนี้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบค่านอากรกองค่านอากรก็ได้เบิกความเชื่อมกับพยานโจทก์ดังกล่าว และยังได้ความจาก นายสุธน พยานโจทก์กับนายประสิทธิ์พยานจำเลยต่อไปว่า ถ้าผู้นำเข้าสำแดงชื่อชนิดสินค้าและพิกัดอัตราศุลกากรในใบขนสินค้าขาเข้า เอกสารหมายเลข จ.5 หรือ ล.1 ไม่ตรงกับบัญชีราคาสินค้า(อินวอยซ์) เอกสารหมายเลข จ.3 หรือ ล.2 พนักงานเจ้าหน้าที่จะสั่งให้แก้ไขให้ถูกต้องตามบัญชีราคาสินค้า เอกสารหมายเลข จ.3 หรือ ล.2 นอกจากนี้นายประสิทธิ์พยานจำเลยยังเบิกความยืนยันว่า โดยหน้าที่ของนายสุธนเมื่อได้ดูบัญชีราคาสินค้า (อินวอยซ์) เอกสารหมายเลข จ.3 หรือ ล.2 แล้วจะต้องตรวจสอบใบขนสินค้าขาเข้าเอกสารหมายเลข จ.5 หรือ ล.1 เพื่อดูว่าใบขนสินค้านั้นได้สำแดงพิกัดอัตราศุลกากรที่จะเสียภาษีไว้ถูกต้องตรงตามบัญชีราคาสินค้า(อินวอยซ์) เอกสารหมายเลข จ.3 หรือ ล.2 หรือไม่ และก่อนที่จะสั่งให้ผู้นำเข้าเสียภาษีอากร พนักงานเจ้าหน้าที่ประเมินจะต้องรู้ว่าสินค้าที่ปรากฏในบัญชีราคาสินค้า(อินวอยซ์) เอกสารหมายเลข จ.3

หรือ ล.2 จะต้องเสียอากรในพิกัตอัตราศุลกากรประเภทที่เท่าใดเช่นนี้แสดงว่า นายสุ
รณพนักงานเจ้าหน้าที่ประเมินอากรมีหน้าที่ต้องตรวจดูรายละเอียดในใบขนสินค้าขา
เข้าเอกสารหมายเลข จ.5 หรือ ล.1 กับบัญชีราคาสินค้า (อินวอยซ์) เอกสารหมายเลข จ.3
หรือ ล.2 และใบรายการสินค้าที่บรรจุหรือแพคเกจจิง เอกสารหมายเลข จ.4 ซึ่งเป็น
เอกสารประกอบที่ยื่นมาพร้อมกับใบขนสินค้าขาเข้า เอกสารหมายเลข จ.5 หรือ ล.1 ว่า
ตรงกันหรือไม่ และสินค้านั้นจะต้องเสียอากรขาเข้าในพิกัตอัตราศุลกากรประเภทที่
เท่าใด ฉะนั้นแม้ว่าในใบขนสินค้าขาเข้าเอกสารหมายเลข จ.5 หรือ ล.1 จะระบุไว้ว่า
รายการที่ 1 และที่ 2 เป็นเหล็กแผ่นเรียบชุบสังกะสี ขนาดความกว้างเกิน
500 มิลลิเมตร หนาไม่เกิน 125 มิลลิเมตร ก็ได้ แต่เมื่อตรวจสอบกับบัญชีราคาสินค้า
(อินวอยซ์) เอกสารหมายเลข จ.3 หรือ ล.2 ก็ต้องรู้ได้ทันทีว่า สังกะสีที่โจทก์นำเข้ามาส
องชนิดมีความแตกต่างกันมาก และชนิดที่สองไม่ตรงกับข้อความที่โจทก์ได้ระบุไว้ใน
ใบขนสินค้าขาเข้า เอกสารหมายเลข จ.5 หรือ ล.1 ดังกล่าว เพราะตามบัญชีราคาสินค้า
(อินวอยซ์) เอกสารหมายเลข จ.3 หรือ ล.2 และใบรายการสินค้าที่บรรจุหรือแพคเกจจิง
เอกสารหมายเลข จ.4 ได้ระบุความกว้างและความหนาของสังกะสีที่โจทก์นำเข้ามาไว้
อย่างชัดเจนโดยสังกะสีชนิดที่สองมีความหนา 0.55 มิลลิเมตร และ 0.80 มิลลิเมตร
ส่วนความกว้างเพียง 447 กับ 423 มิลลิเมตร เห็นได้ชัดว่ามีความกว้างไม่เกิน 500
มิลลิเมตรซึ่งแตกต่างกับสังกะสีชนิดที่หนึ่งที่มีความหนา 0.241 มิลลิเมตร และ
0.261 มิลลิเมตร แต่มีความกว้างถึง 3 ฟุต สำหรับสังกะสีชนิดที่สองซึ่งมีความกว้าง
ไม่เกิน 500 มิลลิเมตร นายสุรณพยานโจทก์ที่เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ประเมินอากร
ของจำเลยได้ยืนยันว่าจัดอยู่ในพิกัตอัตราศุลกากรประเภทที่ 73.12 ซึ่งเสียอากรขา
เข้าในอัตราที่ต่ำกว่าสังกะสีชนิดที่หนึ่งที่จัดอยู่ในพิกัตอัตราศุลกากรประเภทที่
73.13A และนายสุรพลสารวัตรศุลกากรที่สุ่มตัวอย่างสินค้าของโจทก์เปิดออกตรวจ
และบันทึกไว้ด้านหลังของใบขนสินค้าขาเข้า เอกสารหมายเลข จ.5 หรือ ล.1 ก็เห็นได้
ชัดว่าสังกะสีชนิดแผ่นม้วนมีความกว้างไม่เกิน 500 มิลลิเมตร ซึ่งแตกต่างจากที่

โจทก์สำแดงไว้ด้านหลังของใบขนสินค้าขาเข้า ตามข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ดังกล่าว จึงเชื่อได้ว่า นายสุธนพนักงานเจ้าหน้าที่ประเมินอากรผู้ทำการตรวจใบขนสินค้าขาเข้า และประเมินอากร สินค้าของโจทก์ นายสมดีพนักงานเจ้าหน้าที่ประเมินอากรซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของนายสุธนและเป็นผู้สั่งให้เปิดตรวจสินค้าของโจทก์ และนายสุรพลสารวัตรศุลกากร ผู้เปิดตรวจสินค้าของโจทก์พึงต้องรู้อยู่ก่อนส่งมอบสินค้าให้โจทก์รับไปแล้วว่าอากรที่ชำระไว้นั้นเกินจำนวนที่โจทก์พึงต้องเสียสำหรับสินค้าที่ส่งมอบนั้น ดังนั้นจำเลยจึงต้องคืนเงินภาษีอากรส่วนที่โจทก์ชำระไว้เกินเป็นเงิน 141,371.31บาท ให้แก่โจทก์พร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2526 จนกว่าจะชำระเงินเสร็จ...'

พิพากษายืน.

(สมศักดิ์ จุสวัสถ์-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ